

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Ação Civil Ex Delicto (arts. 63 a 68 do CPP)

Esse tema trata de regras para reparação cível em situações onde há processo penal.

Em outras palavras, a ação cível *ex delicto* tem por objeto a indenização do dano causado ao ofendido de determinado crime.

1. CONCEITOS GERAIS

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

O dispositivo aponta que a vítima de um crime (ofendido, representante legal, herdeiros) pode requerer uma reparação de dano no âmbito cível.

Além disso, transitada em julgado a sentença penal condenatória, a execução admite a liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

Art. 63. (...)

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Assim, ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros, após o trânsito em julgado, podem executar a sentença condenatória no valor fixado para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV) sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

Então só haverá ação cível se houver uma ação penal?

NÃO. Veja a disposição do Código de Processo Penal:

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

Desta forma, a ação para ressarcimento do dano proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil, **NÃO está condicionada** à existência da ação penal.

2. DECISÕES PENAIS QUE FAZEM COISA JULGADA NO CÍVEL

Determinados casos “morrem” na ação penal.

Em outras palavras, esses casos, uma vez decididos na esfera penal, não caberá rediscussão na esfera cível.

Resumindo: fazem coisa julgada no cível.

É a literalidade do Código de Processo Penal:

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Em regra, as causas excludentes de ilicitude produzem efeitos na esfera extrapenal e, uma vez reconhecidas na sentença judicial absolutória, alcançam as esferas civil.

Assim, faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Mas NÃO É SOMENTE esse tipo de sentença que faz coisa julgada no âmbito cível.

Cumpra apontar outro tipo de sentença:

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Veja bem: a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Pela lógica inversa, **se a sentença absolutória do juízo criminal reconheceu que o FATO NÃO EXISTIU**, não há sequer o que se discutir no âmbito cível.

Por isso, impede a propositura de ação civil a decisão que absolver o acusado, entendendo que o fato não existiu.

Ora o fato é inexistente, não cabe reparação de dano.

3. DECISÕES PENAIS QUE NÃO FAZEM COISA JULGADA NO CÍVEL

Seguindo o raciocínio.

É possível o agente ser absolvido no criminal, e responsabilizado no cível.

Ora, um determinado fato pode gerar responsabilidade cível sem ser crime.

Como já visto, isso poderá ocorrer *quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato*.

Além disso, veja outras hipóteses prevista no CPP:

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:
I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;
III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

Há uma lógica nisso, tais procedimentos não indicam que o suposto fato danoso não ocorreu, ou que o acusado não praticou tal suposto fato danoso.

Em outras palavras, nessas hipóteses, embora a discussão penal esteja sendo afastada, ainda pode existir um dano cível a ser reparado.

4. CASO DO TITULAR SER POBRE

CUIDADO: isso tem sido muito cobrado.

O Código de Processo Penal (datado de 1941) assim prevê:

Art. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1o e 2o), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público.

Assim, pelo CPP cabe ao Ministério Público promover à reparação do dano do titular pobre.

Ocorre que a Constituição Federal de 1988 trouxe uma novidade:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Assim, com a Constituição de 1988 a defesa dos interesses dos necessitados incumbe à Defensoria Pública.

E como ficou o artigo 68 de CPP? O MP ainda pode promover à reparação de dano do titular pobre?

O **STF (Informativo 346, AI 482332)** enfrentou o tema e assim decidiu:

1. Nos locais onde já está implementada a Defensoria Pública: se o titular da pretensão executiva for pobre, a atribuição para promover a ação civil de reparação de danos ex delicto será da DP.
2. Nos locais onde a Defensoria Pública ainda não estiver implementada: o MP possuirá legitimidade para promover o referido pleito indenizatório.

É isso pessoal.

Faça questões.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Romanos 10:9,10

Resumo

1. CONCEITOS GERAIS

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Então só haverá ação cível se houver uma ação penal?

NÃO. Veja a disposição do Código de Processo Penal:

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

2. DECISÕES PENAIS QUE FAZEM COISA JULGADA NO CÍVEL

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Veja bem: a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Pela lógica inversa, **se a sentença absolutória do juízo criminal reconheceu que o FATO NÃO EXISTIU**, não há sequer o que se discutir no âmbito cível.

3. DECISÕES PENAIS QUE NÃO FAZEM COISA JULGADA NO CÍVEL

É possível o agente ser absolvido no criminal, e responsabilizado no cível.

Isso poderá ocorrer *quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.*

Além disso, veja outras hipóteses prevista no CPP:

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:
I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;
III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

4. CASO DO TITULAR SER POBRE

O Código de Processo Penal (datado de 1941) assim prevê:

Art. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1o e 2o), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público.

Ocorre que a Constituição Federal de 1988 trouxe uma novidade:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

O **STF (Informativo 346, AI 482332)** enfrentou o tema e assim decidiu:

1. Nos locais onde já está implementada a Defensoria Pública: se o titular da pretensão executiva for pobre, a atribuição para promover a ação civil de reparação de danos ex delicto será da DP.
2. Nos locais onde a Defensoria Pública ainda não estiver implementada: o MP possuirá legitimidade para promover o referido pleito indenizatório.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960